

新北市政府違章建築拆除大隊 訴願答辯書

訴 願 人：何冠亮

地 址：新北市新莊區彥崧路 1 段 189 巷 26 號 12 樓

原處分機關：新北市政府違章建築拆除大隊

發文日期：中華民國 114 年 5 月 22 日

發文字號：新北拆認一字第 1143261077 號

訴願人因陳情事件，不服本大隊中華民國 114 年 4 月 23 日新北拆認一字第 1143254864 號函，提起訴願，謹依法答辯如下：

答 辯 聲 明

本件訴願不受理。

事 實

一、訴願人於 114 年 4 月 10 日以郵局存證信函向本大隊陳情，指陳新北市新莊區彥崧路 1 段 189 巷 26 號、28 號（下稱系爭大樓）屋頂有住戶違法搭建違章建築，加蓋房屋並私自占有使用，佔用大樓住戶共同使用空間，危害防火逃生之公共安全等語。

二、本大隊於 114 年 4 月 16 日派員至系爭大樓現場勘查。就 28 號 21 樓頂部分，經勘查確有加蓋構造物，已建檔列管在案，並依「新北市違章建築拆除優先次序表」規定辦理；就 26 號 19 樓頂部分，經勘查該處為蓄水使用之水池設施，非屬建築法所稱之建築物或雜項工作物。

三、本大隊爰以中華民國 114 年 4 月 23 日新北拆認一字第 1143254864 號函（下稱系爭號函）復訴願人上開處理情形。

四、訴願人不服，於中華民國 114 年 5 月 2 日提起本件訴願。

理 由

一、程序答辯：

本件訴願人係對本大隊陳情事項處理情形之回復函提起訴願，程序上應不受理，惟仍就實體事項答辯如后。

二、實體答辯：

（一）按建築法第4條規定：「本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。」

（二）本件訴願理由略謂：系爭大樓26號19樓頂之構造物並非單純水池，具有頂蓋與牆壁並供住戶排他使用，應屬建築物；又本大隊就28號21樓頂部分僅列管而未定拆除期限，有怠於執行職務等語。

（三）本大隊於114年4月16日派員現場勘查，26號19樓頂之設施係為蓄水而設，四周雖有矮牆，惟其結構與功能均為容納水體之槽體，並非供人使用之空間，與建築法第4條所定建築物須「供個人或公眾使用」之要件不符，亦非雜項工作物，本大隊爰認其非違章建築。

（四）至28號21樓頂部分，本大隊已認定涉及違章建築並建檔列管，依「新北市違章建築拆除優先次序表」規定，違章建築之拆除須依危害公共安全程度、查報時序等因素定其順位，逐案排定執行，本大隊並無怠於執行職務之情事。

三、檢附原卷1宗，敬請察核。又本件訴願答辯書副本已逕送訴願人。

證物：

1、系爭號函影本1份。

2、訴願人114年4月10日郵局存證信函影本1份。

3、114年4月16日現場勘查紀錄及照片影本1份。

此 致

新北市政府（法制局訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府違章建築拆除大隊

代 表 人：大 隊 長

中華民國 114 年 5 月 22 日